

بيانات المشروع

يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من العقد الأصلي، ويُفسر ويُطبق مع أحكامه باعتباره وحدة قانونية واحدة، ويهدف إلى تنظيم البيانات التنفيذية الخاصة بالمشروع، والبيانات والملفات والحسابات الرقمية التي يلتزم الطرف الأول بتوفيرها، وذلك دون الإخلال بأي من أحكام العقد الأصلي أو الملحق الأخرى.

وتخضع جميع البيانات والمستندات والحسابات الواردة بهذا الملحق لأحكام العقد الأصلي، وبصفة خاصة المواد الخاصة بالتزامات الطرف الأول، ومدة التنفيذ، والاستضافة والخدمات المقدمة من الغير، والسرية وعدم الإفصاح، والإخطارات.

أولاً: بيانات المشروع

تُعد البيانات الأساسية للمشروع الواردة بهذا القسم مكملة للبيانات الواردة بالملحق نطاق الاعمال، ويقصد بها التعريف بالمشروع والبيانات التنفيذية اللازمة لتنفيذه.

وإذا وجد تعارض بين البيانات المشتركة الواردة في هذا الملحق وملحق نطاق الاعمال، فتكون العبرة بما ورد في ملحق نطاق الاعمال، ما لم يعتمد الطرفان كتابةً تعديلاً لاحقاً لتلك البيانات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالعقد الأصلي، وفي هذه الحالة يقتصر أثر التعديل على البيانات التي شملها الاعتماد.

وتحدد بيانات المشروع على النحو الآتي:

البيان	التفاصيل
اسم المشروع	
نوع المشروع	
وصف مختصر للمشروع	
الهدف من المشروع	
الفئة المستهدفة	
الدولة أو الدول المستهدفة	
لغة أو لغات المشروع	
العملة المستخدمة	
المنطقة الزمنية	
اسم النطاق (إن وجد)	
ملاحظات	

ثانياً: بيانات التواصل الخاصة بالمشروع

يعتمد الطرفان بيانات التواصل التالية طوال مدة تنفيذ المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام الإخطارات الواردة بالعقد الأصلي.

البيان	التفاصيل
مسؤول المشروع لدى الطرف الأول	
الصفة	
البريد الإلكتروني	
رقم الهاتف	
وسائل التواصل المعتمدة	
أوقات التواصل المفضلة	
ملاحظات	

ويتعهد الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالعقد الأصلي.

ثالثاً: البيانات والملفات التي يلتزم الطرف الأول بتوفيرها

يلتزم الطرف الأول بتوفير جميع البيانات والملفات والمستندات والمحتوى اللازم لتنفيذ المشروع، وذلك في المواعيد المتفق عليها أو خلال المدة التي يطلبها الطرف الثاني متى كانت لازمة لاستمرار التنفيذ، ولا يعد هذا البيان حصراً، ويجوز للطرف الثاني طلب أي بيانات أو ملفات أخرى يقتضيها التنفيذ.

وتحدد البيانات على النحو الآتي:

العنصر	تم التسليم	تاريخ التسليم	سيتم التسليم لاحقاً	ملاحظات
الشعار ((Logo	☐		☐	
الهوية البصرية	☐		☐	
دليل الهوية البصرية	☐		☐	
الصور	☐		☐	
الفيديوهات	☐		☐	
النصوص	☐		☐	
بيانات المنتجات أو الخدمات	☐		☐	
الأسعار	☐		☐	
بيانات التواصل	☐		☐	
الخرائط والمواقع	☐		☐	
سياسة الخصوصية	☐		☐	
الشروط والأحكام	☐		☐	
بيانات الشركة	☐		☐	
السجل التجاري	☐		☐	
البطاقة الضريبية	☐		☐	
أي مستندات قانونية أخرى	☐		☐	
ملفات أو بيانات أخرى	☐		☐	

ويعد الطرف الأول مسؤولاً عن صحة واكتمال هذه البيانات، وعن أي تأخير يترتب على عدم تقديمها في الوقت المناسب، وذلك وفقاً لأحكام العقد الأصلي.

رابعاً: الحسابات الرقمية وبيانات الوصول

تخضع جميع الحسابات الرقمية وبيانات الوصول والاعتماد الواردة بهذا القسم لأحكام السرية المنصوص عليها بالمادة السادسة عشرة من العقد الأصلي، ولا يجوز للطرف الثاني استخدامها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ المشروع.

ولا يشترط إدراج كلمات المرور أو المفاتيح السرية ضمن هذا الملحق، ويجوز للطرفين تبادلها أو تحديثها من خلال وسيلة آمنة، مثل مدير كلمات المرور أو أي وسيلة إلكترونية يتفقان عليها، ويُعد بأخر بيانات معتمدة تم تبادلها بين الطرفين.

ولا يترتب على مجرد احتفاظ الطرف الثاني ببيانات الوصول أي حق له في ملكية الحسابات أو الخدمات الرقمية، وتظل ملكية كل حساب وفقاً للجهة أو الشخص المسجل باسمه، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

وتحدد الحسابات الرقمية المتعلقة بالمشروع على النحو الآتي:

الخدمة	اسم الحساب	المالك المسجل	وسيلة حفظ بيانات الدخول	تم التسليم	ملاحظات
Domain				☐	
Hosting				☐	
DNS				☐	
Cloudflare				☐	

	☐				البريد الإلكتروني
	☐				Plesk / cPanel
	☐				SFTP / FTP
	☐				قاعدة البيانات
	☐				Git Repository
	☐				Firebase
	☐				Google Workspace
	☐				Google Play Console
	☐				Apple Developer
	☐				Meta Business
	☐				بوابة الدفع
	☐				خدمات الرسائل
	☐				خدمات البريد الإلكتروني
	☐				أي حسابات أخرى

ويقر الطرف الأول بأن الحسابات أو الصلاحيات أو بيانات الوصول التي يقدمها للطرف الثاني صالحة للاستخدام، وأن له الحق في تمكين الطرف الثاني من استخدامها لتنفيذ المشروع.

خامساً: المحتوى والبيانات المطلوب توفيرها أثناء التنفيذ

يلتزم الطرف الأول بتوفير جميع البيانات والمحتوى والموافقات التي يقتضيها تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة، ويجوز للطرف الثاني طلب أي بيانات إضافية إذا تبين أثناء التنفيذ ضرورتها الفنية. وتحدد عناصر المحتوى على النحو الآتي:

العنصر	المسؤول عن توفيره	تاريخ التسليم	تاريخ الالتزام	الحالة	ملاحظات
الصفحة الرئيسية				☐ جاهز ☐ غير جاهز	
صفحات الخدمات				☐ جاهز ☐ غير جاهز	
المنتجات				☐ جاهز ☐ غير جاهز	
المقالات				☐ جاهز ☐ غير جاهز	
الصور				☐ جاهز ☐ غير جاهز	
الفيديوهات				☐ جاهز ☐ غير جاهز	
ملفات التحميل				☐ جاهز ☐ غير جاهز	
بيانات التواصل				☐ جاهز ☐ غير جاهز	
أي عناصر أخرى				☐ جاهز ☐ غير جاهز	

سادساً: أثر تأخر الطرف الأول في تقديم البيانات أو المحتوى

إذا تأخر الطرف الأول في تقديم أي بيانات أو ملفات أو محتوى أو صلاحيات أو موافقات لازمة لتنفيذ المشروع بعد المواعيد المحددة، جاز للطرف الثاني تعليق الجزء المتأثر من التنفيذ إلى حين استلامها , وفي هذه الحالة:

1. تمتد مدة التنفيذ تلقائيًا بقدر مدة التأخير الفعلية، دون أن يعد ذلك إخلالاً من الطرف الثاني.
 2. لا يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن أي آثار أو أضرار أو خسائر أو تأخير يترتب مباشرة على هذا التأخير.
 3. إذا ترتب على التأخير توقف أعمال الغير أو إعادة جدولة فريق العمل أو تحمل تكاليف إضافية، جاز للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بها متى كانت مبررة ومثبتة.
- ولا يخل ذلك بأي حق آخر للطرف الثاني مقرر بالعقد أو القانون.

سابعاً: مسؤولية صحة البيانات والمحتوى

- يقر الطرف الأول ويضمن أن جميع البيانات والملفات والمحتوى والمستندات والحسابات والصور والفيديوهات والعلامات التجارية والبرامج وأي مواد أخرى يقدمها للطرف الثاني:
1. مملوكة له أو لديه الحق النظامي أو القانوني في استخدامها.
 2. لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو أي حقوق أخرى للغير.
 3. لا تخالف القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها.
 4. خالية -قدر علمه- من أي فيروسات أو برمجيات خبيثة أو ملفات ضارة.
- ويتحمل الطرف الأول وحده جميع الآثار القانونية أو المالية أو الفنية المترتبة على عدم صحة ذلك، ويلتزم بتعويض الطرف الثاني عن أي مطالبة أو مسؤولية تنشأ بسبب تلك البيانات، متى لم يكن للطرف الثاني يد في المخالفة.

ثامناً: اعتماد البيانات والملفات

تعتبر جميع البيانات أو الملفات أو الصور أو المحتوى أو المستندات أو الحسابات أو الصلاحيات التي يقدمها الطرف الأول معتمدة للتنفيذ إذا لم يعترض عليها أو يستبدلها كتابةً خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ تقديمها، أو قبل بدء استخدامها فعلياً في التنفيذ، أيهما أسبق. ولا يلتزم الطرف الثاني بإعادة تنفيذ أي جزء من الأعمال بسبب تعديل تلك البيانات بعد اعتمادها، إلا إذا اتفق الطرفان كتابةً على ذلك، ويعامل هذا التعديل وفقاً لأحكام أوامر التغيير المنصوص عليها بالعقد الأصلي.

تاسعاً: تحديث هذا الملحق

نظراً لطبيعة البيانات الواردة بهذا الملحق وقابليتها للتغيير أثناء تنفيذ المشروع، يجوز للطرفين تحديث أي من بياناته أو جداوله أو مرفقاته.

ويكون التحديث نافذاً إذا تم اعتماده كتابةً أو إلكترونياً بإحدى وسائل الاتصال المعتمدة وفقاً للمادة العشرين من العقد الأصلي، دون الحاجة إلى إعادة توقيع العقد أو إعادة تحرير هذا الملحق بالكامل.

ويعتبر آخر تحديث معتمد بين الطرفين هو المرجع الواجب التطبيق بالنسبة للبيانات التي تناولها التحديث فقط، دون أن يؤثر ذلك على باقي أحكام العقد أو هذا الملحق.

عاشراً: التوقيعات

أعد هذا الملحق من (.....) نسخة أصلية أو إلكترونية متطابقة، ويحتفظ كل طرف بنسخة للعمل بموجبها، وتكون لجميع النسخ الحجية القانونية ذاتها متى ثبتت صحتها ونسبتها إلى أطرافها.

ويقر الطرفان بأنهما اطلعا على جميع بيانات هذا الملحق وفهما مضمونه وأقرا بصحة ما ورد به وقت التوقيع، ويلتزمان بإخطار الطرف الآخر بأي تعديل يطرأ على البيانات الواردة فيه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالعقد الأصلي.

الطرف الأول (العميل / مالك المشروع)	الطرف الثاني (مقدم الخدمة / المطور)
الاسم:	الاسم:
الصفة :	الصفة :
التوقيع:	التوقيع:
البصمة:	البصمة :